

1500334-38.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-38.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-38.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033752/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 22844906 - 04º D.P. GUARULHOS, 587/22/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2033752 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON LUIZ DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ALISON LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II e V, c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 05 de fevereiro de 2022, por volta de 12h30min, na Rodovia Presidente Dutra, quando o réu, em tese, em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma e restrição da liberdade da vítima, Emerson Eduardo Leite, o veículo Volvo/VM 260, de placas JHM-6B34, bem como a carga de bebidas alcoólicas nele contida, pertencentes à empresa na qual Emerson exercia suas funções. Segundo apurado, o denunciado e seus comparsas ajustaram a prática de um roubo e,

para tanto, muniram-se do veículo GM/Celta, de cor prata, bem como de um aparelho destinado a bloquear sinais de celular (conhecido como “capetinha”). Na data dos fatos, o denunciado e seus três comparsas não identificados se encontravam a bordo do mencionado veículo GM/Celta, de cor prata, oportunidade em que decidiram abordar a vítima Emerson, condutor do veículo Volvo/VM 260, placas JHM-6B34.

Para tanto, o condutor do veículo GM/Celta ultrapassou o caminhão conduzido por Emerson, estacionando pouco à frente, fechando sua passagem, momento em que ALISON e outros dois indivíduos desembarcaram do GM/Celta e, mediante simulação de porte de arma, anunciaram o roubo e exigiram que a vítima desembarcasse do caminhão. Em seguida, dois indivíduos embarcaram no caminhão subtraído e tomaram rumo incerto, ao passo que a vítima foi colocada no interior do automóvel GM/Celta, no banco traseiro, deitada com a cabeça abaixada, também sob a supervisão de dois indivíduos.

Após transitarem por aproximadamente 15 minutos, os agentes levaram a vítima até um imóvel situado em endereço não esclarecido, local onde Emerson permaneceu por aproximadamente cinco horas, sempre sob a vigilância dos participantes do roubo. Em determinado momento, a vítima começou a se sentir mal, razão pela qual, pouco tempo depois, foi colocada em um veículo automotor e libertada na rodovia Presidente Dutra, na altura da “Churrascaria Cumbica”, local em que o ofendido conseguiu acionar a Polícia Militar.

De posse das informações fornecidas por Emerson, bem como cientes do rastreamento do caminhão, policiais militares passaram a efetuar patrulhamento pela região, oportunidade em que conseguiram localizar o veículo estacionado na Rua Redenção, altura do nº. 39, bairro Aracília, nesta cidade de Guarulhos, oportunidade em que o denunciado ALISON se encontrava pendurado na porta do automóvel, discutindo com o indivíduo que estava sentado no banco do motorista.

Ao perceber a aproximação da viatura, o outro suspeito conseguiu se evadir do local, tomando rumo incerto, tendo sido possível apenas deter o denunciado ALISON. Em revista ao caminhão, os policiais encontraram e apreenderam um aparelho bloqueador de sinal, vulgarmente conhecido como “capetinha”.

Ao ser ouvido pelos policiais, o denunciado admitiu informalmente que havia sido contratado para transportar o veículo subtraído para a cidade de Arujá, mediante o pagamento da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). Perante a autoridade policial, alegou que não sabia que o caminhão era produto de roubo.

A carga que se encontrava no baú do automóvel subtraído foi localizada de maneira intacta.

A vítima compareceu ao distrito policial e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito de roubo.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fl. 76).

Regularmente citado (fl. 134), o réu apresentou resposta preliminar (fls. 86/100). Laudos periciais acostados às fls. 156/165e 204/215.

Folhas de antecedentes e certidões juntadas às fls. 28/31.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima, de cinco testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu por roubo majorado, com afastamento da agravante genérica.

A defesa, por seu turno, requereu preliminarmente a nulidade dos reconhecimentos nas fases policial e judicial. No mérito, pleiteou a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação e fixação da pena no mínimo legal e regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

De início, analiso a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado. Consta dos autos que, em solo policial, a vítima Emerson inicialmente descreveu as características físicas do suspeito e, ao visualizar o autuado na delegacia, reconheceu Alison Luiz dos Santos “sem margem para dúvida” (fls. 12 e 16). Porém, de fato, não há notícia de que outras pessoas tenham sido apresentadas para

reconhecimento.

Já na fase judicial, o ofendido esclareceu que olhou rapidamente para os suspeitos e, dentre eles, um indivíduo que saiu do lado do motorista do carro e caminhou em direção à porta também do motorista do caminhão, enquanto outro roubador se dirigiu à porta do passageiro. Em audiência, não soube detalhar as características físicas dos agentes, apenas de vestimenta do indivíduo que se evadiu. Contudo, ao visualizar o denunciado no estabelecimento prisional ao lado de outros dois indivíduos, com os quais o acusado guarda alguma semelhança, a vítima prontamente reconheceu o acusado Alison como autor dos fatos.

Nesse ponto, cabe salientar que a alegada nulidade do reconhecimento na fase de inquérito, sob fundamento de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não afastaria, por si só, eventual conclusão pela autoria delitiva. A respeito do tema, cabe destacar as conclusões do Habeas Corpus nº 598.886/SC julgado pela E. 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:

12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (destaque nosso).

Assim, quanto à produção da prova durante a instrução processual, cabe destacar que o ato de reconhecimento pessoal é inerente à colheita do próprio relato da vítima, a fim de eventualmente identificar o suspeito e igualmente individualizar eventual conduta do acusado.

Ainda que assim não se fosse, a produção da prova mencionada poderia ser determinada de ofício no curso da instrução, a fim de dirimir ponto relevante (autoria delitiva), nos termos do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Caso admitida tal linha de entendimento, cabe destacar a inequívoca ciência da Defesa quanto à determinação de fls. 124/125, que não foi impugnada tempestivamente. Portanto, nada há a macular o reconhecimento realizado na fase judicial, que será objeto de valoração a seguir.

Superada tal questão, no mérito, a presente ação penal é procedente em parte.

Isso porque o conjunto de provas amealhados no decorrer da do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituitosa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), Auto de Exibição e apreensão (fls. 13), Laudos periciais (fls.156/165), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Emerson Eduardo Leite, em juízo, aduziu que tinha acabado de carregar o caminhão, por volta de 11h30min; saiu do condomínio e ficou aguardando no estacionamento por cerca de 40 minutos; quando estava saindo do estacionamento, viu um Celta prata, de vidros escuros, parando em frente ao estacionamento; o Celta saiu e depois de 150 metros, o fechou; dele desembarcaram três pessoas fazendo menção de estarem armados; um deles o vendou e o colocou dentro do Celta; foi levado para um local desconhecido, pequeno, apertado e quente, próximo ao aeroporto (pois ouvia o barulho dos aviões pousando e decolando); seria liberado; depois de uma hora e meia seu chefe passou a ver que a rota do caminhão estava diferente e entrou em contato com a polícia; entraram em uma rua sem saída, quando conseguiram

abordar; soube que o GARRA estava procurando; depois de cinco horas, mais ou menos, foi solto pois estava passando mal; foi deixado próximo ao local onde foi abordado; nesse momento os assaltantes falaram para ir reto, sem olhar para trás; no mesmo dia foi chamado para ir à delegacia fazer o reconhecimento, oportunidade em que reconheceu pessoalmente o réu; disse que o acusado foi um dos que o abordou pelo lado do motorista e assumiu a direção do caminhão; a carga toda foi recuperada; quando estava detido, chegou a dar informações para o réu quanto à condução do caminhão (porque estava pesado, porque o freio estava difícil de ser acionado); reconheceu o réu (placa 1) como um dos responsáveis pela abordagem.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestada de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que o ofendido tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022).

A testemunha Ralf Barbosa Araújo, em juízo, disse que foram informados via COPOM a respeito do roubo da carreta e a localização, por meio do rastreamento; foram para o local e surpreenderam o réu na parte exterior da carreta, auxiliando outro que estava no cavalo; o acusado obedeceu a ordem de parada; o outro saiu correndo; tentou ir atrás, mas não conseguiu; retornou para auxiliar os colegas; o réu portava uma chave do dispositivo que corta o sinal ("capetinha"), que estava dentro da cabine; o acusado assumiu que foi contratado para levar a carreta até Arujá e receberia R\$ 1.000,00. Teve contato com a vítima na delegacia, que lhe contou o que havia ocorrido; presenciou o reconhecimento feito pela vítima.

A testemunha Elvis Alves da Silva, em juízo, apresentou relato no mesmo sentido. Acrescentou que o celular que estava no caminhão tocou; atendeu e passou para o Sargento Rocha; o comparsa disse que ia liberar o motorista; disse que a vítima não fez o reconhecimento fotográfico do réu.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de julgado a respeito, dentre tantos outros:

Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022).

A testemunha Adelton Novaes da Paixão, em juízo, aduziu que o réu deixou seu carro para lavar às 10 horas e pegou às 12 horas; o lava-rápido fica no Jardim Acácia; era um carro vermelho; de lá até a Dutra levaria mais ou menos 40 minutos, uma hora; pagou com PIX.

A testemunha Viviane Severino Nicolucci, em juízo, informou que é amiga do acusado

há três anos; ele é pessoa honesta e trabalhadora; ele é caminhoneiro.

A testemunha Geisi, em juízo, informou que é amiga do réu; discorreu sobre a vida pregressa do acusado; disse que ele fazia frete particular.

Finalmente, o réu, em juízo, aduziu que no dia levou o carro para lavar por volta das 10h30min; buscou por volta de 12 horas e depois voltou para casa; recebeu uma mensagem e depois um telefonema por volta de 14 horas de um rapaz com quem tinha trabalhado; ofereceu um serviço por R\$ 200,00 para levar um caminhão até Arujá; às 14h50min, o rapaz passou na sua casa e o levou até o local; o caminhão estava ligado e o motorista tentando engatar a ré; soube que a carga era roubada; ofereceram R\$ 1.000,00 para levar a carga; entregaram uma chave de torque para ele tirar o rastreador que estava no painel do caminhão; só soube o que era a carga na delegacia.

Diante desse quadro probatório, a pretensão punitiva é procedente em parte.

Conforme já ressaltado, os relatos da vítima na fase policial e em Juízo foram convergentes, uníssonas no sentido de evidenciarem que o acusado participou da prática do crime em concurso com outros indivíduos ainda não identificados. A mera negativa de autoria do crime do acusado não é suficiente a afastar a imputação, e em confrontação com o relato da vítima e testemunhas, ratificando o que relataram ao tempo do crime.

Assim, embora tenha negado participação direta na prática do roubo, a prova produzida nos autos revela que ele foi um dos indivíduos que abordou o motorista e assumiu a condução do veículo. Nesse sentido foi o depoimento do ofendido, que o reconheceu na fase policial e em Juízo, conforme destacado quando da análise da preliminar.

Ressalto que a versão dada pelo acusado não se coaduna com os elementos trazidos aos autos. Isso porque, ainda que, de fato, tivesse levado seu carro ao lava-rápido na parte da manhã, em tese haveria tempo para se unir aos comparsas e realizar a abordagem da vítima. Além disso, as testemunhas por ele arroladas não foram suficientes a sedimentar sua versão no sentido de que foi chamado pelo “chapa” apenas para levar um caminhão até Arujá. Aliás, não há nos autos qualquer prova documental que pudesse infirmar esta alegação.

Ora, se assim é, o réu estava ligado subjetivamente aos executores materiais, sendo do seu conhecimento a prática criminosa. Nesse ponto, cabe destacar que o acusado foi surpreendido pelos policiais na posse de uma chave torque comumente usada em equipamentos de rastreio e bloqueio de sinal, juntamente com outro indivíduo que tentava conduzir o caminhão, enquanto a vítima ainda estava em cativeiro.

Desse modo, lícito reconhecer a participação do acusado na prática do crime de roubo, por não ter sido a ação dele isolada e dissociada, objetiva e subjetivamente, da subtração dos bens mediante emprego de arma por seus comparsas, os quais para tanto acabaram restringindo por várias horas a liberdade da vítima, estando ele bem ciente de que seu papel na empreitada criminosa se seguiria às ações praticadas por aqueles, todos praticando um único crime. Em tal cenário, incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

De outro lado, a majorante do concurso de pessoas também restou comprovada pelas declarações prestadas pelo ofendido, no sentido de que, inicialmente, foi abordado por diversos agentes e depois foi levado a um cativeiro onde ali ficou por várias horas, vigiado por outros comparsas, inclusive por um dos que o abordou inicialmente.

Ademais, a majorante da restrição da liberdade da vítima também restou comprovada pelas declarações prestadas pelo ofendido, que declarou que, após ter sido retirado do caminhão, foi levado a outro lugar, onde ficou por volta de cinco horas, lapso de tempo juridicamente relevante.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

“Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na

vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Assim, firme a convicção acerca da materialidade de todos os delitos narrados na denúncia, e segura a autoria imputada ao réu, de rigor sua condenação.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não obstante verificar que as circunstâncias dos crimes se deram conforme o preceito primário, não há como se desconsiderar o alto valor dos bens subtraídos. Muito embora o caminhão e carga tenham sido recuperados, há relato de que o painel do veículo foi danificado para condução pelos roubadores. Há que se considerar, ainda, a complexidade da execução, com envolvimento de diversos agentes, utilização de local como cativado da vítima e de bloqueador de sinal para traslado da carga. Assim, diante de tais especificidades do caso concreto, não há como equipará-lo simplesmente às modalidades ditas mais comuns desta prática. Além disso, dada a constatação de duas majorantes, exaspero a pena base utilizando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base razão pela qual majoro a pena base em 2/5, ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assinalo que não houve confissão espontânea propriamente dita, tendo em vista que o réu apenas buscou admitir delito de menor gravidade (receptação). Ademais, tais afirmativas não serviram como fundamento à condenação, tendo em vista que foi considerada a negativa de autoria por parte do acusado.

Na terceira fase, considerando a ocorrência de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Em face da quantidade da pena imposta e das especificidades do crime e, ainda, a complexidade da empreitada criminosa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos bem como da concessão do benefício do sursis.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Ressalto que o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica também não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes

centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Repise-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do valor dos bens subtraídos, o que impõe regime mais rigoroso.

Indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando que sua liberdade impingirá grave risco à ordem pública, em razão de sua patente periculosidade evidenciada neste julgamento, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de condenar ALISON LUIZ DOS SANTOS, por infração ao art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, por não se cuidar de hipótese de gratuidade judiciária.

Em caso de recurso deverá o réu aguardar o seu julgamento preso. Expeça-se guia de recolhimento e ofício de recomendação ao local em que se encontra custodiado.

O veículo e a respectiva carga já foram restituídos (fl. 14). Quanto aos demais objetos apreendidos à fl. 13, decreto seu perdimento. Ante o baixo valor de mercado, autorizo sua destruição.

Intime-se o ofendido quanto à sentença (artigo 201, § 2º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se ao IIRGD e TRE; b) expeça-se e encaminhe-se a guia de recolhimento definitiva ou ofício de aditamento à Vara das Execuções Criminais competente; c) elabore-se cálculo de multa e expeça-se certidão de sentença (conforme artigo 480 e seguintes das Normas da Corregedoria Geral de Justiça); d) elabore-se o cálculo da taxa judiciária e intime-se o acusado para pagamento, no prazo de 60 dias; e) providencie-se o necessário para destinação dos bens.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA